

시 정 요 구

1. 제 목 : 신용회복위원회 채무조정 채권에 대한 시효관리 부적정
2. 소관부점 : 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처는 신용회복위원회를 통한 채무조정 확정 채권에 대해 변제금을 회수하는 신용회복지원과 시효관리 등 채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권 소멸시효관리규정」 제5조에 따르면 인수채권 보유부점은 수시로 채권의 시효기일을 점검하여야 한다고 되어 있고, 제6조에 따르면 시효완성기간은 <별표 1>의 ‘소멸시효 완성기간’에 따라 관리하도록 되어 있다.

따라서, 채무자에 대한 신용회복위원회 채무조정(안)이 확정된 경우에는 변제 여부에 따라 ① 변제내역이 있는 경우에는 최종 상환일¹⁾, ② 변제내역이 없는 경우에는 채무승인 확정일을 각각 기산일로 하고 확정판결 유무에 따라 각각 기산일로부터 ① 확정판결이 있는 경우

1) 민법 제168조(소멸시효의 중단사유)에 따르면 채무자의 승인으로 소멸시효는 중단됨

에는 10년²⁾, ② 확정판결이 없는 경우에는 5년³⁾으로 시효완성일을 연장하여 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 신용회복위원회 채무조정을 신청한 채무자 20,598명 중 채무조정(안)이 취소된 393명에 대한 채권의 시효관리 실태를 점검한 결과

가계재기지원처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□캐피탈 XXXX-XXXX)의 경우 20XX. X. X. 채무자에 대한 신용회복위원회의 채무조정(안)이 확정되었다가 변제내역 없이 취소되었으므로, 시효완성일은 채무조정(안) 확정일인 20XX. X. X.로부터 10년 후인 20XX. X. X.로 관리하여야 하나 확정판결의 판결 확정일인 20XX. X. XX.로부터 10년 후인 20XX. X. XX.로 관리하고 있었고

같은 처 소관 채무자 ○○○○ 채권(□□□□기금 XXXX-XXXX)의 경우 20XX. X. XX. 채무조정(안)이 확정되고, 20XX. X. X. 최종 상환 후 취소되었는데 확정판결이 없으므로 시효완성일은 최종 상환일인 20XX. X. X.로부터 5년 후인 20XX. X. X.로 관리하여야 하나 채무조정(안)의 X회차 상환일인 20XX. XX. XX.로부터 5년 후인 20XX. XX. XX.로 관리하고 있는 등

[별표 4]와 같이 신용회복위원회의 채무조정(안)이 취소되어 변제 여부 및 확정판결 유무에 따라 시효를 관리하여야 하는데도 총 214건에 대해 시효완성일을 연장하는 등의 조치를 하지 않아 시효완성일이 적정하게 관리되지 않고 있었다.

2) 민법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) 제1항에 따르면 판결에 의하여 확정된 채권의 소멸시효는 10년임

3) 상법 제64조(상사시효)에 따라 5년의 소멸시효를 적용

[소관부점 의견] 가계재기지원처는 감사 결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장은 신용회복위원회의 채무조정 약정이 취소된 214건에 대해 [별표 4]와 같이 변제내역 및 판결 유무에 따라 시효완성일을 변경하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 4] 신용회복위원회 채무조정(안) 약정 취소 채권 시효관리 현황

(단위 : 백만 원)

연번	차주번호	차주명	채권액	신용회복위원회 채무조정		확정판결 유무 ⁴⁾	시효완성일	
				채무승인 확정일	최종 상환일		채권관리 시스템등록	정당

“기재생략”

4) 신용회복위원회 채무조정(안) 확정이전에 확정판결이 있는 경우에만 시효연장 가능